



MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

**ACCESO
LIBRE
2891**

PROCESO SELECTIVO PARA ACCESO AL CUERPO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de 23 de diciembre de 2024 (B.O.E de 31 de diciembre de 2024)

INSTRUCCIONES

1. No abra el cuestionario de examen hasta que se le indique.
2. Para la ejecución del ejercicio no puede utilizar calculadora ni ningún otro dispositivo electrónico. No puede disponer de hojas adicionales al propio cuestionario. Podrá utilizar como borrador el cuestionario.
3. Este ejercicio consta de dos partes, siendo ambas obligatorias y eliminatorias.

En la primera parte, deberá contestar **SETENTA** preguntas basadas en las materias del programa de la prueba. Deberá también contestar **TRES** preguntas adicionales de reserva, que serán valoradas en el caso de que se anule alguna de las setenta anteriores.

La segunda parte, consiste en contestar **QUINCE** preguntas para la resolución de un supuesto práctico, relacionadas con las materias del programa de la prueba y **TRES** preguntas adicionales de reserva, que se valorarán en caso de que se anulen alguna de las quince anteriores.

4. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y contienen una sola respuesta correcta. Las respuestas erróneas serán penalizadas con $\frac{1}{4}$ del valor de cada respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizan.
5. El tiempo total de realización de este ejercicio conjuntamente para la primera y la segunda parte será de **CIENTO VEINTE** minutos.
6. **LAS RESPUESTAS DEBERÁN SER MARCADAS** en la “Hoja de examen” siguiendo estas **INSTRUCCIONES** y las contenidas en la propia “Hoja de examen”.

Marque las respuestas con bolígrafo negro o azul y compruebe siempre que la marca que va a señalar en la “hoja de examen” corresponde al número de pregunta del cuestionario. En la “Hoja de Examen” no deberá anotar ninguna otra marca o señal distinta a las necesarias para contestar al ejercicio.

7. No serán valoradas las contestaciones en las que las marcas o correcciones efectuadas ofrezcan la conclusión de que “no hay opción de respuesta válida”. En el supuesto de que hubiera dos o más marcas la pregunta se considerará errónea de acuerdo con las instrucciones facilitadas en la “Hoja de examen”.

NO SEPRE EL “EJEMPLAR PARA EL INTERESADO” DE LA HOJA DE EXAMEN.

SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA “HOJA DE EXAMEN”, LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA.

ESTE CUESTIONARIO PUEDE QUEDARSE EN POSESIÓN DEL OPOSITOR AL FINALIZAR EL TIEMPO TOTAL DEL EJERCICIO

No se permite la reproducción total o parcial de este cuestionario

ABR 2026 Valencia

1. **Indique en qué artículo de la Constitución Española se reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación Española:**
 - a) Artículo 1.
 - b) Artículo 2.
 - c) Artículo 3.
 - d) Artículo 4.

2. **Según el artículo 10 de la Constitución Española, son fundamento del orden político y de la paz social:**
 - a) La justicia, la libertad, la seguridad y el bien de cuantos integran la Nación española.
 - b) La jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
 - c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
 - d) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.

3. **Conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ¿en qué plazo deberá el Presidente del Tribunal solicitar de los Presidentes de los órganos que han de hacer las propuestas para la designación de los nuevos Magistrados, que inicien el procedimiento para ello?**
 - a) Antes de los dos meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos.
 - b) Antes de los tres meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos.
 - c) Antes de los cuatro meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos.
 - d) Antes de los seis meses previos a la fecha de expiración de los nombramientos.

4. **Dispone el artículo 57 de la Constitución Española que la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida:**
 - a) En el mismo grado, el varón a la mujer.
 - b) En la misma línea, el grado más remoto al más próximo.
 - c) La línea posterior a las anteriores.
 - d) En el mismo sexo, la persona de menos edad a la de más.

5. **De acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Constitución Española, las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición de (indique la opción INCORRECTA):**
 - a) De la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
 - b) Del Gobierno.
 - c) De la Diputación Permanente.
 - d) De la mayoría absoluta de los miembros de ambas Cámaras.

6. **Conforme al artículo 569 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la toma de posesión de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y la sesión constitutiva tendrá lugar:**
 - a) Dentro de los diez días posteriores a la expiración del anterior Consejo.
 - b) Dentro de los siete días posteriores a la expiración del anterior Consejo.
 - c) Dentro de los quince días posteriores a la expiración del anterior Consejo.
 - d) Dentro de los cinco días posteriores a la expiración del anterior Consejo.

7. **En relación con la disolución de las Cámaras, dispone el artículo 115 de la Constitución Española que:**
 - a) Será decretada por el Presidente del Gobierno.
 - b) No podrá presentarse propuesta de disolución cuando esté en trámite una moción de censura.
 - c) No podrá presentarse propuesta de disolución cuando esté en trámite una cuestión de confianza.
 - d) No procederá nueva disolución antes de que transcurra seis meses desde la anterior.

- 8. Atendiendo a la organización interna de los Ministerios, dispone el artículo 58 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que:**
- a) Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Secretaría General, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica.
 - b) En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado y Subsecretarías.
 - c) Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica.
 - d) En los Ministerios pueden existir Secretarías Generales y, dependiendo de ellas Secretarías Generales Técnicas.
- 9. En virtud de lo establecido en el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la declaración de lesividad para el interés público de los actos anulables se podrá interponer:**
- a) Recurso de alzada.
 - b) No es susceptible de recurso.
 - c) Recurso de reposición.
 - d) Recurso contencioso administrativo.
- 10. Indique la opción CORRECTA en relación con la tramitación de urgencia del procedimiento administrativo regulada en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**
- a) Se podrá acordar únicamente de oficio.
 - b) Se podrá acordar cuando las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudiquen derechos de terceros.
 - c) Contra el acuerdo que declare la tramitación de urgencia podrá interponerse recurso de alzada.
 - d) Se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos.
- 11. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes:**
- a) Por un plazo no superior a quince días ni inferior a diez.
 - b) Por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.
 - c) Por un plazo no inferior a veinte días.
 - d) Por un plazo no superior a diez días.
- 12. En atención a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:**
- a) El recurso contencioso-disciplinario militar.
 - b) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
 - c) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.
 - d) Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
- 13. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 140 de la Constitución Española, el órgano de gobierno del municipio es:**
- a) El Alcalde.
 - b) El Pleno.
 - c) El Ayuntamiento.
 - d) La Junta de Gobierno Local.

- 14. Conforme al artículo 253 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Presidente del Tribunal de Justicia será elegido por un período de:**
- a) Tres años renovables.
 - b) Seis años no renovables.
 - c) Seis años renovables.
 - d) Tres años no renovables.
- 15. Según el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales de un acto legislativo serán adoptados por:**
- a) Por el Consejo.
 - b) Por el Parlamento.
 - c) Conjuntamente, por el Consejo y la Comisión.
 - d) Por la Comisión.
- 16. De acuerdo con el artículo 2 del Código Civil, si en las leyes no se dispone otra cosa, entrarán en vigor:**
- a) Al día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.
 - b) A los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.
 - c) A los diez días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.
 - d) A los treinta días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.
- 17. En relación con la iniciativa legislativa popular, establece el artículo 87 de la Constitución Española que para la presentación de proposiciones de ley se exigirán:**
- a) No menos de 300.000 firmas acreditadas.
 - b) No menos de 500.000 firmas acreditadas.
 - c) No menos de 700.000 firmas acreditadas.
 - d) No menos de 400.000 firmas acreditadas.
- 18. De acuerdo con el artículo 93 del texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el régimen disciplinario del personal laboral se regirá por:**
- a) Por lo previsto en el Título VII del TREBEP, exclusivamente.
 - b) En lo no previsto en la legislación laboral, por el Título VII del TREBEP.
 - c) En lo no previsto en el Título VII del TREBEP, por la legislación laboral.
 - d) Por lo previsto en la legislación laboral, exclusivamente.
- 19. Según el artículo 13 del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado, para las personas con discapacidades intelectuales o problemas de comprensión escrita, los documentos básicos de información de uso más habitual:**
- a) Deberán utilizar siglas o abreviaturas.
 - b) Deberán contar con versiones simplificadas.
 - c) Serán cumplimentados por personal de apoyo.
 - d) Podrán utilizar fondos con dibujos.
- 20. A los efectos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo tendrá la consideración de:**
- a) Acoso sexual.
 - b) Discriminación indirecta por razón de sexo.
 - c) Discriminación directa por razón de sexo.
 - d) Acoso por razón de sexo.

- 21. El artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, define el tratamiento como:**
- a) Todo conjunto estructurado de datos personales, accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica.
 - b) El marcado de los datos de carácter personal conservados con el fin de limitar su tratamiento en el futuro.
 - c) Toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar dichos datos para evaluar determinados aspectos personales de una persona física.
 - d) Cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no.
- 22. A tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿de qué plazo dispone la Administración para expedir las copias auténticas de los documentos públicos administrativos solicitadas por los interesados?**
- a) Diez días a contar desde la presentación de la solicitud.
 - b) Quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.
 - c) Quince días a contar desde la presentación de la solicitud.
 - d) Diez días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente.
- 23. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 501/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, indique cuál de los siguientes no se encuentra adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones:**
- a) El Instituto Nacional de la Seguridad Social.
 - b) El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
 - c) La Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
 - d) El Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.
- 24. De conformidad con el artículo 43 de la Constitución Española, ¿a quién compete organizar y tutelar la salud pública?**
- a) Gobierno.
 - b) Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
 - c) Estado.
 - d) Poderes públicos.
- 25. Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿a quiénes garantiza el Estado, por medio de la Seguridad Social la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en dicha ley siempre que cumplan los requisitos exigidos?**
- a) A las personas comprendidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social exclusivamente.
 - b) A las personas comprendidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social y a los familiares y asimilados que convivan con ellas.
 - c) A las personas comprendidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social y a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo.
 - d) A las personas comprendidas en el campo de aplicación de la Seguridad Social y a los familiares y asimilados hasta el 2º grado por consanguinidad o afinidad.

- 26. Conforme al artículo 7 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social ¿qué podrá establecer el Gobierno como medida para facilitar la plena integración social y profesional de los deportistas de alto nivel?**
- a) Podrá establecer la inclusión de los mismos en el sistema de la Seguridad Social.
 - b) Podrá establecer medidas de protección social.
 - c) Podrá establecer la suscripción de un convenio especial.
 - d) Podrá establecer un sistema especial.
- 27. Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se consideran regímenes especiales los que encuadran a:**
- a) Trabajadores por cuenta propia o autónomos, trabajadores del mar, empleados de hogar y estudiantes.
 - b) Trabajadores por cuenta propia o autónomos, trabajadores del mar, trabajadores por cuenta ajena agrarios y funcionarios públicos, civiles y militares.
 - c) Trabajadores por cuenta propia o autónomos, trabajadores del mar, funcionarios públicos, civiles y militares y estudiantes.
 - d) Trabajadores por cuenta propia o autónomos, trabajadores del mar, empleados de hogar y trabajadores por cuenta ajena agrarios.
- 28. Las altas en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos solicitadas fuera del plazo reglamentario establecido, producirán efectos en orden a la cotización y la acción protectora:**
- a) Desde el día en que la persona cumpla los requisitos necesarios para su inclusión en el Régimen Especial.
 - b) Desde el día primero del mes natural en que se reúnan los requisitos para su inclusión en este Régimen Especial.
 - c) Desde el primer día del mes siguiente en que concurren en la persona los requisitos y condiciones determinantes de su inclusión en el Régimen Especial.
 - d) Desde el último día del mes natural en que se reúnan los requisitos para su inclusión en este Régimen Especial.
- 29. Conforme a la Disposición Adicional 52 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación y la realización de prácticas académicas externas determinará la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de:**
- a) Los alumnos universitarios salvo las dirigidas a la obtención de un título propio de la universidad.
 - b) Los alumnos de formación profesional aunque se presten en régimen de formación profesional intensiva.
 - c) Los alumnos de Enseñanzas Artísticas Superiores, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas.
 - d) Los alumnos de Enseñanzas Artísticas Superiores, enseñanzas artísticas profesionales, salvo las enseñanzas deportivas.
- 30. Cuando las solicitudes de afiliación no se efectúen en modelo oficial o sistema establecido ¿cuál será el plazo para su subsanación conforme a lo dispuesto en el artículo 24.3 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social?**
- a) 10 días naturales.
 - b) 15 días hábiles.
 - c) 10 días hábiles.
 - d) 15 días naturales.
- 31. ¿En qué tipo de infracción incurriría el empresario que no solicite la afiliación de quienes, no estando afiliados, ingresen a su servicio?**
- a) Infracción muy grave.
 - b) Infracción grave.
 - c) Infracción leve.
 - d) Infracción grave o muy grave en función del tiempo que haya permanecido sin afiliación.

32. El convenio especial con la Seguridad Social, se extinguirá por alguna de las siguientes causas:

- a) Por adquirir el interesado la condición de pensionista por jubilación o de incapacidad permanente en cualquiera de los Regímenes del Sistema de Seguridad Social.
- b) Por falta de abono de las cuotas correspondientes a dos mensualidades consecutivas o a cinco alternativas, salvo causa justificada de fuerza mayor debidamente acreditada.
- c) Por percibir rentas superiores a las 2,5 veces al salario mínimo interprofesional en cómputo anual.
- d) Por desplazamiento del suscriptor al extranjero.

33. Según el artículo 36 del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la seguridad social, aprobado por Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, se considera en situación asimilada a la de alta en el Régimen General de la seguridad social en que estuvieran encuadrados a quienes, aun habiendo cesado en la prestación de servicios, se encuentren:

- a) En excedencia forzosa.
- b) En períodos de actividad en los trabajos de temporada.
- c) En excedencia voluntaria.
- d) En desempleo, parcial y subsidiado.

34. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, la cuota de la Seguridad Social expresa el importe de la obligación de cotizar a la Seguridad Social durante un tiempo reglamentariamente delimitado que se designa como:

- a) Período de cotización.
- b) Período de liquidación.
- c) Período de recaudación.
- d) Período de afiliación y alta.

35. Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, ¿cómo serán los tipos de cotización para contingencias comunes en cada uno de los regímenes que integran el sistema de la seguridad social?

- a) Serán únicos y se fraccionarán a efectos de la financiación a excepción de las de accidente de trabajo y enfermedades profesionales.
- b) Se señalan en función de la actividad económica desempeñada y de las ocupaciones de los trabajadores.
- c) Serán únicos y no se fraccionarán a efectos de la financiación a excepción de las de accidente de trabajo y enfermedades profesionales.
- d) Serán únicos y no se fraccionarán a efectos de la financiación en ningún caso.

36. Conforme al artículo 9 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, el Gobierno podrá establecer primas adicionales a la cotización de accidentes de trabajo para las empresas que ofrezcan riesgos en enfermedades profesionales en función de:

- a) La ineficacia de los medios de prevención.
- b) La peligrosidad del puesto de trabajo.
- c) El cumplimiento de las medidas de seguridad y salud laboral.
- d) La peligrosidad de la industria o clase de trabajo.

- 37. ¿Qué efectos produce la situación de huelga o cierre patronal respecto a la obligación de cotizar conforme a lo previsto en el artículo 144 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?**
- a) La obligación de cotizar se suspenderá durante las situaciones de huelga y cierre patronal, supuestos de alta especial.
 - b) La obligación cotizar se mantendrá durante la situación de huelga pero no durante la situación de cierre patronal.
 - c) La obligación cotizar se mantendrá durante la situación de cierre patronal pero no durante la situación de huelga.
 - d) La obligación de cotizar se suspenderá durante las situaciones de huelga y cierre patronal, supuestos de alta asimilada.
- 38. Las medidas cautelares previstas en el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, se levantarán de oficio cuando no se hayan convertido en definitivas dentro del procedimiento de apremio y haya transcurrido el plazo de:**
- a) Nueve meses desde su adopción.
 - b) Doce meses desde su adopción.
 - c) Seis meses desde su adopción.
 - d) Tres meses desde su adopción.
- 39. Según lo establecido por el artículo 15 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, los herederos del responsable del pago de la deuda a la Seguridad Social, desde la aceptación expresa o tácita de la herencia, responderán de su pago con los bienes de la herencia y con su propio patrimonio, salvo que la aceptase a beneficio de inventario:**
- a) Mancomunadamente.
 - b) Solidariamente.
 - c) Subsidiariamente.
 - d) Ilimitadamente.
- 40. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá formular requerimiento a los responsables del pago de las cuotas adeudadas, previo reconocimiento de la deuda ante el funcionario actuante; este pago se deberá realizar en el plazo que determine la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y que, según el artículo 65 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, no podrá ser superior a:**
- a) Tres meses.
 - b) Cuatro meses.
 - c) Seis meses.
 - d) Un mes.
- 41. ¿Suspenderá el procedimiento de apremio el recurso de alzada formulado contra un acto dictado en el procedimiento ejecutivo distinto de la providencia de apremio, según lo previsto en el artículo 38 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?**
- a) Suspenderá el procedimiento de apremio, sin necesidad de prestar garantía, hasta la resolución del recurso.
 - b) No suspenderá el procedimiento de apremio en ningún caso.
 - c) No suspenderá el procedimiento de apremio salvo que se interponga recurso contencioso administrativo.
 - d) Suspenderá el procedimiento de apremio si se garantiza con aval suficiente o se consigna el principal junto con el recargos, los intereses devengados y un 3% del principal a cuenta de las costas.
- 42. A tenor de lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, las actuaciones del procedimiento de apremio podrá prever un incremento sobre la cuantía exigible en concepto de previsión de costas e intereses que puedan devengarse hasta el momento del efectivo cobro de hasta un:**
- a) 3%.
 - b) 5%.
 - c) 10%.
 - d) 15%.

- 43. Conforme establece el artículo 117 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, ¿en qué plazo deberá el adjudicatario de la subasta abonar la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido?**
- a) Dentro de los 5 días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso.
 - b) Dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso.
 - c) Dentro de los 7 días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso.
 - d) Dentro de los 10 días hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro caso.
- 44. ¿Cómo se valorarán los bienes embargados si la diferencia entre la valoración efectuada por la URE y la valoración contradictoria presentada por el deudor no excede del 20% de la menor, según lo previsto en el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social?**
- a) Se estimará como valor de los bienes la diferencia entre ambas tasaciones.
 - b) Se estimará como valor de los bienes el de la tasación más alta.
 - c) Se estimará como valor de los bienes el de la tasación más baja.
 - d) Se solicitará de los colegios o asociaciones profesionales o mercantiles oportunos la designación de otro perito tasador.
- 45. ¿Cuál será el plazo máximo de resolución del procedimiento especial de descuento para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas según lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero?**
- a) Seis meses contados a partir de la fecha del acuerdo de la entidad gestora.
 - b) Ciento treinta y cinco días a partir de la fecha del acuerdo de la entidad gestora.
 - c) Tres meses contados a partir de la fecha del acuerdo de la entidad gestora.
 - d) Noventa días a partir de la fecha del acuerdo de la entidad gestora.
- 46. Según lo dispuesto en el artículo 55 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la obligación de reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas prescribirá a los:**
- a) Cuatro años contados a partir de la fecha de su cobro, salvo los supuestos de revisión de las prestaciones por error imputable a la entidad gestora.
 - b) Cuatro años contados a partir de la fecha de su cobro, con independencia de la causa que originó la percepción indebida.
 - c) Cuatro años contados desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución, salvo los supuestos de revisión de las prestaciones por error imputable a la entidad gestora.
 - d) Cinco años contados a partir de la fecha de su cobro, con independencia de la causa que originó la percepción indebida.
- 47. Conforme a lo establecido por el artículo 167.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social cuando el empresario haya sido declarado responsable directo del pago de una prestación, las entidades gestoras, mutuas colaboradoras con la seguridad social o, en su caso, los servicios comunes procederán al anticipo del pago de las prestaciones a los beneficiarios, hasta un límite de:**
- a) Dos veces y media el importe del IPREM vigente en el momento del hecho causante.
 - b) Dos veces y media el importe del IPREM vigente en el momento del reconocimiento del derecho.
 - c) Dos veces y media el importe del IPREM vigente en el momento de la solicitud de la prestación.
 - d) Dos veces y media el importe del SMI vigente en el momento del hecho causante.
- 48. Para el reconocimiento de una incapacidad permanente, en caso de accidente, sea o no laboral, dispone el artículo 195 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social:**
- a) Se exigirá un período mínimo de cotización de 1.800 días.
 - b) Se exigirá un período mínimo de cotización de 15 años.
 - c) No se exigirá período previo de cotización.
 - d) Se exigirá como periodo mínimo de cotización 1/3 del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los dieciséis años y la del hecho causante de la pensión.

- 49. De conformidad con el artículo 1 del Real Decreto 1300/1995, corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social:**
- a) Prestar asistencia técnica y asesoramiento en los procedimientos contenciosos en materia de incapacidades laborales.
 - b) Resolver sobre la prórroga del período de observación médica en enfermedades profesionales.
 - c) Efectuar el seguimiento de los programas de control de las prestaciones económicas de incapacidad temporal.
 - d) Examinar la situación de incapacidad del trabajador y formular al Director provincial dictamen-propuesta.
- 50. Según el artículo 6 del Decreto 1646/1972, para el reconocimiento del incremento del 20% en la incapacidad permanente total se exige, como mínimo:**
- a) Haber cumplido 55 años.
 - b) Haber cumplido 50 años.
 - c) Haber cumplido 60 años.
 - d) Haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación.
- 51. Una vez extinguido el derecho al subsidio por el transcurso de 545 días , el artículo 174 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social dispone que, en el plazo máximo de 90 días naturales, se examinará necesariamente el estado del incapacitado a efectos de su calificación, pudiendo demorarse tal calificación por la expectativa de recuperación o la mejora. ¿Subsistirá la obligación de cotizar durante dichos periodos de 90 días y de demora de la calificación?**
- a) Durante dichos periodos no subsistirá la obligación de cotizar.
 - b) Subsistirá la obligación de cotizar únicamente durante el período de 90 días naturales.
 - c) Subsistirá la obligación de cotizar únicamente durante el período de demora de la calificación.
 - d) Durante dichos periodos subsistirá la obligación de cotizar.
- 52. En relación con los responsables del pago del subsidio por incapacidad temporal, cuando la incapacidad temporal derive de enfermedad común o accidente no laboral, durante los tres primeros días de baja:**
- a) No se percibe subsidio, sin perjuicio de las mejoras voluntarias.
 - b) El subsidio está a cargo del INSS desde el primer día hasta el tercero, ambos inclusive.
 - c) El subsidio está a cargo del empresario desde el primer día hasta el tercero, ambos inclusive.
 - d) El subsidio está a cargo de la mutua colaboradora desde el primer día hasta el tercero, ambos inclusive.
- 53. Según el artículo 187 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la prestación por riesgo durante el embarazo:**
- a) Exige periodo previo de cotización.
 - b) Tiene naturaleza de contingencia común.
 - c) Se reconoce en los términos de la incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales.
 - d) La prestación económica consistirá en un subsidio equivalente al 75% de la base reguladora correspondiente.
- 54. Conforme al artículo 4 del Real Decreto 295/2009, a efectos del acceso a la prestación por nacimiento y cuidado del menor, ¿cuál de las siguientes situaciones tiene la consideración de situación asimilada al alta?**
- a) La situación del trabajador durante el periodo correspondiente a vacaciones anuales no retribuidas que no hayan sido disfrutadas por él con anterioridad a la finalización del contrato.
 - b) Los dos meses siguientes al cese en el cargo público o al cese en el ejercicio de cargo público representativo o de funciones sindicales.
 - c) La situación legal de desempleo total por la que se perciba prestación de nivel contributivo.
 - d) El traslado de la empresa fuera del territorio nacional.

- 55. A efectos de la prestación económica por hijo a cargo, dispone el artículo 351 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que tendrá la consideración de hijo a cargo:**
- a) Cada hijo menor de dieciocho años de edad afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 33% y esté a cargo del beneficiario.
 - b) Cada hijo menor de dieciocho años de edad y esté a cargo del beneficiario.
 - c) Cada hijo mayor de dieciocho años de edad afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 33% y esté a cargo del beneficiario.
 - d) Cada hijo menor de dieciocho años de edad afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 33% y esté a cargo del beneficiario, aunque perciba ingresos anuales que superen el 100% del SMI en cómputo anual.
- 56. Según el artículo 190 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer podrá mantenerse hasta los 26 años cuando:**
- a) Antes de alcanzar los 21 años acredite, además, un grado de discapacidad igual o superior al 75%.
 - b) Antes de alcanzar los 23 años acredite, además, un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
 - c) Antes de alcanzar los 25 años acredite, además, un grado de discapacidad igual o superior al 75%.
 - d) Antes de alcanzar los 23 años acredite, además, un grado de discapacidad igual o superior al 75%.
- 57. En el marco del artículo 208 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, indique en qué supuesto de acceso a la jubilación anticipada por voluntad del trabajador podrán aplicarse los coeficientes reductores más beneficiosos previstos para la jubilación anticipada por causas no imputables al trabajador.**
- a) Cuando en el momento de acogerse a la jubilación anticipada por voluntad del trabajador, éste se encuentre percibiendo el subsidio por desempleo y lo haya hecho durante al menos tres meses.
 - b) Cuando en el momento de acogerse a la jubilación anticipada por voluntad del trabajador, éste se encuentre percibiendo el subsidio por desempleo y lo haya hecho durante al menos seis meses.
 - c) Cuando en el momento de acogerse a la jubilación anticipada por voluntad del trabajador, éste se encuentre percibiendo el subsidio por desempleo y lo haya hecho durante al menos doce meses.
 - d) Cuando en el momento de acogerse a la jubilación anticipada por voluntad del trabajador, éste se encuentre percibiendo el subsidio por desempleo sin aplicación de límite temporal.
- 58. Según el artículo 215 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en la jubilación parcial será necesario:**
- a) La celebración simultánea de un contrato de relevo, en todo caso.
 - b) La celebración simultánea de un contrato de relevo si el jubilado parcial no ha alcanzado la edad ordinaria de jubilación.
 - c) Acreditar un período de antigüedad en la empresa de, al menos, cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial.
 - d) Que la base de cotización del trabajador relevista no sea inferior al 65% del promedio de las bases de cotización de los doce últimos meses del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial.
- 59. De acuerdo con el artículo 213 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con carácter general el disfrute de la pensión de jubilación será:**
- a) Compatible con el ejercicio de un alto cargo en la Administración General del Estado.
 - b) Incompatible con el desempeño de un puesto de trabajo como profesor universitario emérito o personal licenciado sanitario emérito.
 - c) Compatible con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional, en cómputo anual.
 - d) Compatible con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público.

- 60. En relación con la base reguladora de la pensión de jubilación, dispone el artículo 209.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que las bases correspondientes a los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante:**
- a) Se computarán en su valor nominal.
 - b) Se integrarán con el 50 por ciento de la base mínima de cotización del Régimen General.
 - c) Se integrarán con la base mínima de cotización del Régimen General.
 - d) Se actualizarán conforme al IPC.
- 61. ¿Cuál de los siguientes requisitos deberá concurrir para que pueda reconocerse la indemnización especial a tanto alzado regulada en el artículo 227 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social?**
- a) Que el fallecimiento tenga como causa un accidente.
 - b) Que el fallecimiento tenga como causa un accidente o una enfermedad profesional.
 - c) Que el cónyuge reúna las condiciones necesarias para ser beneficiario de la pensión de viudedad.
 - d) En el caso de los huérfanos, no se exige que reúnan las condiciones necesarias para ser beneficiarios de pensión de orfandad.
- 62. A tenor de lo dispuesto en el artículo 217 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social no podrá causar derecho a prestaciones de muerte y supervivencia:**
- a) El titular de una pensión contributiva de jubilación.
 - b) El titular de una pensión de incapacidad permanente.
 - c) El titular de una pensión de viudedad.
 - d) El perceptor de un subsidio de incapacidad temporal si cumple el período de cotización exigido.
- 63. Conforme a lo establecido en el artículo 224 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando la muerte por violencia contra la mujer de la causante de la pensión o prestación de orfandad hubiera sido producida por un agresor distinto del progenitor de los hijos e hijas de la causante, ¿podrá reconocerse el derecho a la pensión o prestación de orfandad?**
- a) Sí, salvo que los rendimientos de la unidad de convivencia en que se integran, divididos por el número de miembros que la componen, no superen en cómputo anual el 100% del SMI, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
 - b) Sí, en todo caso.
 - c) Sí, cuando los rendimientos de la unidad de convivencia en que se integran, divididos por el número de miembros que la componen, no superen en cómputo anual el 75% del SMI, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
 - d) No, en ningún caso.
- 64. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 219 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aunque a la fecha de fallecimiento el causante no se encontrase en alta ni en situación asimilada a la de alta, el cónyuge superviviente podrá tener derecho a la pensión de viudedad si el causante hubiera completado un período mínimo de cotización de:**
- a) 15 años.
 - b) 500 días, dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión.
 - c) 10 años.
 - d) 180 días, dentro de los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión.
- 65. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, los efectos económicos de la prestación económica por razón de necesidad se producirán:**
- a) A partir del día siguiente a aquél en que se hubiese presentando la solicitud.
 - b) A partir del día primero del mes siguiente a aquél en que se hubiese presentado la solicitud.
 - c) A partir del día primero del trimestre natural siguiente a aquél en que se hubiese presentado la solicitud.
 - d) A partir del día en que se hubiese presentado la solicitud.

66. A los efectos del ingreso mínimo vital, se considerará pareja de hecho:

- a) La constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial ni constituida pareja de hecho con otra persona y acrediten que dicha constitución se ha producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha de la solicitud de la prestación, en todo caso.
- b) La constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial ni constituida pareja de hecho con otra persona, y acrediten una convivencia estable y notoria con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años, salvo que existan hijos en común.
- c) La constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial ni constituida pareja de hecho con otra persona, y acrediten una convivencia estable y notoria con una duración ininterrumpida no inferior a dos años, salvo que existan hijos en común.
- d) La constituida con análoga relación de afectividad a la conyugal por quienes, no hallándose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial ni constituida pareja de hecho con otra persona y acrediten que dicha constitución se ha producido con una antelación mínima de dos años con respecto a la fecha de la solicitud de la prestación, salvo que existan hijos comunes.

67. Conforme al artículo 11.3 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, se entiende que no hay vulnerabilidad económica cuando:

- a) La unidad de convivencia sea titular de un patrimonio neto igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el IMV para una persona beneficiaria individual.
- b) El beneficiario individual sea titular de un patrimonio neto igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el IMV para una persona beneficiaria individual.
- c) El beneficiario individual sea titular de un patrimonio neto igual o superior a dos veces y media la cuantía correspondiente de renta garantizada por el IMV para una persona beneficiaria individual.
- d) La unidad de convivencia sea titular de un patrimonio neto igual o superior a dos veces y media la cuantía correspondiente de renta garantizada por el IMV para una persona beneficiaria individual.

68. Indique cuál de los siguientes será uno de los requisitos exigidos para acceder al complemento de ayuda para la infancia para unidades de convivencia que incluyan menores de edad entre sus miembros:

- a) Que en el ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud los ingresos computables sean inferiores al 350% de los umbrales del anexo I.
- b) Que en el ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud el patrimonio neto sea inferior al 300% de los límites fijados en el anexo II.
- c) Que en el ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud el patrimonio neto sea inferior al 175% de los límites fijados en el anexo II.
- d) Que en el ejercicio inmediatamente anterior al de la solicitud se cumpla el test de activos definido en el anexo III.

69. En el Régimen General de la Seguridad Social los períodos de percepción de las prestaciones por nacimiento y cuidado del menor que subsistan tras la extinción del contrato de trabajo o que se inicien durante la percepción de la prestación por desempleo, serán considerados como cotización efectiva para el acceso a las prestaciones de la Seguridad Social por:

- a) Jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad, paternidad y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- b) Jubilación, incapacidad temporal y permanente, muerte y supervivencia, maternidad, paternidad y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
- c) En ningún caso dichos períodos se consideran como de cotización efectiva, ya que durante los mismos no se mantiene la obligación de cotizar.
- d) Se consideran como de cotización efectiva para todo tipo de prestaciones.

70. Conforme al artículo 107 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿quién deberá autorizar los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que precise el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el cumplimiento de sus fines?

- a) El Director General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria o el titular del Ministerio de Hacienda según el importe anual de renta.
- b) El Director General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria o el titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones según el importe anual de renta.
- c) El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social o el titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones según el importe anual de renta.
- d) El Director General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria o el titular del Ministerio de Sanidad según el importe anual de renta.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. **De acuerdo con lo establecido en el artículo 236 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la aplicación de los beneficios por cuidado de hijos o menores no podrá dar lugar a que el período de cuidado de hijo o menor, considerado como período cotizado, supere:**
 - a) 1 año por beneficiario.
 - b) 3 años por beneficiario.
 - c) 5 años por beneficiario.
 - d) 7 años por beneficiario.

2. **En los casos de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez derivadas de enfermedad común, en situación de alta o asimilada al alta, ¿cuál es el período mínimo de cotización exigible si el trabajador tiene cumplidos 31 años de edad?**
 - a) La quinta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que se haya cumplido los 18 años de edad y el día en que se hubiera producido el hecho causante, con un mínimo en todo caso de 2 años.
 - b) La cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que se haya cumplido los 20 años de edad y el día en que se hubiera producido el hecho causante, con un mínimo en todo caso de 5 años.
 - c) La tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que se haya cumplido los 20 años de edad y el día en que se hubiera producido el hecho causante, con un mínimo en todo caso de 4 años.
 - d) La tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que se haya cumplido los 20 años de edad y el día en que se hubiera producido el hecho causante, con un mínimo en todo caso de 3 años.

3. **Las actas de liquidación de cuotas se extenderán por:**
 - a) Por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
 - b) Por la Tesorería General de la Seguridad Social.
 - c) Por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
 - d) Por la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda.

SEGUNDA PARTE

Raquel Ramírez es una trabajadora por cuenta ajena para la empresa “CITRICS LEVANTE” radicada en la provincia de Valencia. Lleva más de 2 años trabajando para la misma empresa. Tiene un hijo a cargo de 17 años con una discapacidad reconocida del 65% ya que tiene diagnosticada una de las enfermedades graves incluida en el Real Decreto 1148/2011. Raquel decide reducir su jornada un 75% en fecha 1 de abril de 2026 ya que su hijo requiere cuidados permanentes. El día 9 de mayo de 2026 solicita la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

1. **¿Qué cuantía podría percibir Raquel como prestación económica por cuidado de hijos menores de 18 años afectados por cáncer u otra enfermedad grave?**
 - a) El 100% de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
 - b) El 100% de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales.
 - c) El 75% del subsidio equivalente al 100% de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales.
 - d) El 75% del subsidio equivalente al 100% de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
2. **Suponiendo que la situación permanece estable con el paso de los años y que no hay cambios legislativos, ¿cuando se extinguirá la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave?**
 - a) Cuando el hijo cumpla 18 años.
 - b) Cuando el hijo cumpla 21 años.
 - c) Cuando el hijo cumpla 23 años.
 - d) Cuando el hijo cumpla 26 años.
3. **¿A partir de qué día tendrá Raquel derecho a la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave?**
 - a) A partir del 1 de abril de 2026.
 - b) A partir del 1 de mayo de 2026.
 - c) A partir del 9 de mayo de 2026.
 - d) A partir del 1 de junio de 2026.

El marido de Raquel Ramírez también trabaja para la empresa “CITRICS LEVANTE” como auxiliar administrativo a tiempo parcial y tiene una base de cotización de contingencias comunes de 1.500€ que ha venido manteniendo de forma estable desde el inicio del año 2024. El 14 de mayo de 2026 tiene una situación de incapacidad temporal derivada de una enfermedad común. El año anterior a la baja cobró 120€ en concepto de horas extraordinarias.

4. **Señale la base reguladora de la incapacidad temporal del marido de Raquel Ramirez:**
 - a) El resultado de dividir la suma de las bases de cotización de contingencias comunes de febrero, marzo y abril de 2026 entre 89.
 - b) El resultado de dividir la suma de las bases de cotización de contingencias comunes de enero, febrero y marzo de 2026 entre 90.
 - c) El resultado de dividir la suma de las bases de cotización de contingencias comunes de febrero, marzo y abril de 2026 entre 90.
 - d) El resultado de dividir la suma de las bases de cotización de contingencias comunes de febrero, marzo y abril de 2026 entre 89, y sumarle el importe cobrado por horas extraordinarias en el año anterior dividido entre 12 mensualidades.

5. ¿A partir de qué día de baja en el trabajo le corresponde al marido de Raquel Ramírez percibir el 70% de la base reguladora de la incapacidad temporal?

- a) El 70% no es una cuantía prevista para ningún momento de la incapacidad temporal.
- b) A partir del día siguiente a la baja en el trabajo.
- c) A partir del día 4 de baja en el trabajo.
- d) A partir del día 21 de baja en el trabajo.

El marido de Raquel Ramírez fallece repentinamente a causa de la enfermedad común. Acreditaba sobradamente el período mínimo de cotización para ser causante de prestaciones de muerte y supervivencia. Atrás deja cuatro hijos de 19, 17, 8 y 4 años. Todos ellos conviven en el domicilio familiar y se quedan a cargo de Raquel Ramírez. Recuerda que el menor de 17 años tenía una discapacidad reconocida del 65% por su enfermedad listada en el RD 1148/2011. Además, el de 19 años ya está trabajando y cobra 1.500€ mensuales.

6. ¿Qué porcentaje de la pensión de orfandad va a tener cada uno de los hijos de Raquel Ramírez por el fallecimiento de su padre?

- a) 12% de la base reguladora para cada uno de los hijos con derecho a pensión de orfandad.
- b) 16% de la base reguladora cada uno para los 3 hijos menores de edad; el hijo de 19 años no puede ser beneficiario de pensión de orfandad.
- c) 20% de la base reguladora para cada uno de los hijos con derecho a pensión de orfandad.
- d) 25% de la base reguladora para cada uno de los hijos con derecho a pensión de orfandad.

7. ¿A qué edad se va a extinguir la pensión de orfandad del menor de 17 años suponiendo que no tiene trabajo?

- a) A los 18 años.
- b) A los 21 años.
- c) A los 25 años.
- d) En su caso, al tener una discapacidad del 65%, la pensión de orfandad será vitalicia, salvo que entre en alguna causa de extinción no vinculada con la edad.

El hijo de Raquel Ramírez, de 19 años, inició su actividad laboral el día 4 de febrero de 2026. Sin embargo, la empresa para la que prestaba sus servicios no tramitó su alta en el Régimen General de la Seguridad Social. El trabajador lo denunció ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el día 9 de febrero de 2026; produciéndose la correspondiente actuación inspectora el 13 de febrero. En la mencionada inspección se constató que el trabajador estaba prestando servicios por cuenta ajena sin dar de alta en la Seguridad Social. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social instó a la Tesorería General de la Seguridad Social a que tramitase el alta de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social el día 17 de febrero de 2026.

En el mes de marzo percibió 1.500€ de salario base, 500€ de plus de antigüedad, 250€ de horas extraordinarias y 100€ de gastos de manutención. Además, tiene dos pagas extraordinarias equivalentes al importe del salario base cada una de ellas. Los gastos de manutención se los pagaron tras justificar 4 salidas a municipios diferentes para realizar su trabajo fuera de la oficina y presentar los correspondientes tickets acreditativos.

8. ¿Desde qué día tendrá efectos el alta del hijo de Raquel Ramírez en el Régimen General de la Seguridad Social?

- a) Desde el 4 de febrero de 2026.
- b) Desde el 9 de febrero de 2026.
- c) Desde el 13 de febrero de 2026.
- d) Desde el 17 de febrero de 2026.

9. ¿Cuál será la base de cotización de contingencias comunes y de contingencias profesionales del hijo de Raquel Ramírez en el mes de marzo de 2026?

- a) 2.500€ tanto para contingencias comunes como para contingencias profesionales.
- b) 2.250€ tanto para contingencias comunes como para contingencias profesionales.
- c) 2.250€ para contingencias comunes y 2.500€ para contingencias profesionales.
- d) 2.350€ para contingencias comunes y 2.600€ para contingencias profesionales.

El hermano de Raquel Ramírez vive en otro municipio de la provincia de Valencia, Mislata. No tiene trabajo actualmente pero gracias a un contacto de Raquel consigue que le hagan un contrato de 26 días de duración para participar en un evento. La empresa para la que trabaja el hermano de Raquel tiene una deuda de hace algunos meses por falta de pago de cuotas en plazo reglamentario sobre la que había recibido providencia de apremio hace 25 días.

Una vez firme en vía administrativa, la Unidad de Recaudación Ejecutiva inicia un procedimiento de embargo sobre una oficina situada en la capital que valora en 60.000€. La empresa discrepa y presenta una valoración contradictoria realizada por otro perito por importe de 70.000€.

- 10. ¿Deberá la empresa que ha contratado al hermano de Raquel Ramírez pagar una cotización adicional por la corta duración del contrato?**
- a) No, esa cotización está prevista para los contratos de duración inferior a 5 días.
 - b) Sí, equivalente a 33,62€ en total.
 - c) Sí, equivalente a 33,62€ por cada uno de los días que le quedan hasta alcanzar los 30 días.
 - d) Sí, equivalente a multiplicar por 4 la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General para contingencias comunes.
- 11. Actualmente, ¿qué conceptos son exigibles por la Tesorería General de la Seguridad Social con respecto a la deuda de la empresa en la que trabaja el hermano de Raquel?**
- a) El principal de la deuda, el recargo por falta de pago el plazo reglamentario y los intereses de demora sobre el principal.
 - b) El principal de la deuda y los intereses de demora sobre el principal.
 - c) El principal de la deuda, el recargo por falta de pago en plazo reglamentario y los intereses de demora sobre el principal y el recargo.
 - d) El principal de la deuda y el recargo por falta de pago en plazo reglamentario.
- 12. ¿Qué valor se estimará para la enajenación de la oficina propiedad de la empresa?**
- a) 65.000€, la media entre la valoración de la URE y la valoración contradictoria presentada por la empresa.
 - b) 60.000€, la valoración de la URE.
 - c) 70.000€, la valoración contradictoria presentada por la empresa.
 - d) Una cuantía entre ambas valoraciones que establecerá un tercer perito tasador que deberá realizar nueva valoración.
- 13. Se decide que la forma de enajenar la oficina va a ser una subasta pública. No se realizan posturas verbales pero hay varios sobres cerrados que se han presentado reglamentariamente. ¿Cuál es el importe mínimo por el que se puede proceder a aprobar el remate en favor de la mejor postura en sobre cerrado si ésta cubre el importe de la deuda?**
- a) Un 25%.
 - b) No hay límite inferior si cubre el importe de la deuda.
 - c) Un 60%.
 - d) Un 75%.

La mujer del hermano de Raquel Ramírez fallece como consecuencia de un accidente de trabajo. Habían tenido un único hijo. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoce al hermano una pensión de viudedad derivada de contingencias profesionales y el complemento para la reducción de la brecha de género del artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social.

- 14. Señale la respuesta CORRECTA con respecto al abono de la pensión de viudedad y el complemento para la reducción de la brecha de género que le han reconocido al hermano de Raquel Ramírez:**
- a) Se abonará la pensión de viudedad en 12 pagas y el complemento para la brecha de género en 12 pagas.
 - b) Se abonará la pensión de viudedad en 12 pagas y el complemento para la brecha de género en 14 pagas.
 - c) Se abonará la pensión de viudedad en 14 pagas y el complemento para la brecha de género en 12 pagas.
 - d) Se abonará la pensión de viudedad en 14 pagas y el complemento para la brecha de género en 14 pagas.

- 15. Cuándo el hermano de Raquel Ramírez se jubile ordinariamente, ¿será compatible la pensión de jubilación con la que venía percibiendo de viudedad?**
- a) Sí, serán compatibles y cobrará un complemento para la reducción de la brecha de género por cada pensión contributiva reconocida.
 - b) Sí, serán compatibles pero sólo cobrará un complemento para la reducción de la brecha de género.
 - c) No, deberá optar por la que le sea más beneficiosa.
 - d) No, se extinguirá automáticamente la pensión de viudedad y pasará a causar pensión de jubilación.

PREGUNTAS DE RESERVA

- 1. Si una vez jubilado, el hermano de Raquel Ramírez quisiera acceder a una jubilación flexible para realizar una jornada laboral del 40%, ¿qué importe de la pensión podrá percibir mientras compatibiliza el trabajo por cuenta ajena y la pensión de jubilación?**
- a) 40%.
 - b) 60%.
 - c) 45%.
 - d) 75%.
- 2. Si el hermano de Raquel Ramírez contrata a una persona para que le ayude en las labores del hogar, y ésta queda encuadrada en el Sistema Especial de Empleados del Hogar, ¿cuál es el plazo reglamentario para realizar el pago de las cuotas por esta trabajadora?**
- a) Hasta el último día del mes de su devengo.
 - b) Hasta el último día del mes de su devengo, o inmediato hábil posterior.
 - c) Hasta el último día del mes siguiente a su devengo.
 - d) Hasta el último día del mes siguiente a su devengo, o inmediato hábil posterior.
- 3. ¿Qué recargo sería aplicable a una prestación indebidamente percibida si no se paga dentro del plazo reglamentario de ingreso?**
- a) Un 10% si se paga dentro del primer mes fuera del plazo reglamentario de ingreso.
 - b) Un 20% si se paga a partir del segundo mes fuera del plazo reglamentario de ingreso, siempre que se hubiese cumplido las obligaciones de liquidación.
 - c) Un 20%, tanto en vía voluntaria como en vía ejecutiva.
 - d) Un 35% si se paga en vía ejecutiva y no se había cumplido

